



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

PROCESSO nº 0011577-39.2014.5.15.0002 (RO)

RECORRENTE: CARLA FERNANDA MADIUTTO, LAURO LANDIM

RECORRIDO: SIEMENS LTDA

RELATORA: ELEONORA BORDINI COCA

Da r. sentença que declarou improcedentes os pedidos (ID 7493ee5), recorrem os reclamantes (ID 76398e8). Buscam, em suma, a procedência do pleito de indenização por danos morais, porque a dispensa de ambos se deu após vexatório procedimento de investigação interna da empresa reclamada, denominado "compliance". Frisam que, conforme prova dos autos, evidente que referido procedimento é desabonador, tendo sido convocada reunião na empresa para informar outros empregados que os reclamantes tinham sido dispensados em função do "compliance". Pela dificuldade de nova colocação profissional após a ocorrência, pugnam pelo deferimento de indenização por danos materiais.

Contrarrazões da reclamada conforme ID 3e6b60b, onde pugna pelo não conhecimento do apelo.

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos regimentais.

É o relatório.

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade (procuração conforme ID 61b21ef e custas dispensadas na forma do ID 7493ee5 - Pág. 3), conheço do recurso.

Ao contrário do entendimento defendido nas razões de contrariedade, os



reclamantes atacaram satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença, não havendo motivo para o não conhecimento do recurso.

A reclamante CARLA FERNANDA MADIUTTO manteve contrato de emprego com a reclamada de 1º.08.2006 a 1º.10.2014, com última remuneração de R\$8.710,00 e última função de coordenadora da controladoria de projetos (cópia do TRCT e da ficha de registro, IDs b54cf55 - Pág. 1 e d3259f7 - Pág. 1).

Já o vínculo empregatício do reclamante LAURO LANDIM e da reclamada perdurou de 17.09.1980 a 1º.10.2014, com última remuneração de R\$12.660,30 e última função de gerente da controladoria de negócios (cópia do TRCT e da ficha de registro, IDs b54cf55 - Pág. 3 e d3259f7 - Pág. 2).

MÉRITO

O MM. Juiz sentenciante entendeu que a ré não abusou do poder diretivo ao dispensar os autores e, antes disso, ao conduzir procedimento interno denominado "compliance". Diante disso e do fato de os trabalhadores não comprovarem quaisquer prejuízos após a ruptura contratual, julgou improcedentes os pedidos de indenizações por danos morais e materiais.

Os reclamantes discordam. Aduzem que o escopo do procedimento "compliance" é a investigação de irregularidades, de caráter sigiloso, sendo certo que os reclamantes sequer conheciam os motivos da investigação. Argumentam que a condução do processo se deu de modo vexatório, com interrogatórios hostis e com coação visando à confirmação de fatos inexistentes. Destacam que outros funcionários souberam que a dispensa se deu em decorrência do referido "compliance", ensejando especulações sobre a real motivação das rupturas contratuais. Além da indenização por danos morais, pedem indenização por danos materiais, mormente pela dificuldade de encontrarem novo emprego.

Analiso.

A responsabilidade civil pressupõe a coexistência de ação ou omissão, dano, nexo causal entre eles e culpa "lato sensu", abrangendo o dolo e a culpa "stricto sensu", nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia.

Necessário verificar, inicialmente, o propagado comportamento ilícito da



ré.

Pela documentação carreada aos autos, é possível concluir que o supracitado procedimento "compliance" visa a aferir a "conduta profissional" dos empregados, a qual deve se pautar em "negócios transparentes" (IDs dff8701 e 030b18d - Pág. 1, conforme documentos juntados pelos autores e pela ré, respectivamente).

É isso que se infere, ademais, dos documentos de ID c9f73e7, no sentido de que os reclamantes eram questionados, por auditores, acerca dos procedimentos adotados no trabalho, como, por exemplo, o teor de "e-mails" enviados, sem corresponder, necessariamente, a algum ilícito, mormente de natureza penal.

Feito esse esclarecimento, é relevante o exame da prova testemunhal, ID de31965.

A primeira testemunha, MARIA LÚCIA, disse o seguinte:

"(...) que ficou sabendo da demissão dos autores, pois o seu chefe chamou toda a equipe numa sala informando a demissão de ambos, justificando ser por compliance; que entende por dispensa por compliance, o fato da pessoa ter feito alguma coisa contra a sua ética ou a ética da empresa; que a depoente foi a única a perguntar na sala qual seria o real motivo, tendo o seu chefe respondido que compliance não se explica mas este não tinha sido para beneficiar; que não sabe dizer se os reclamantes permaneceram desempregados pois não teve mais contato; **que ninguém entendeu o motivo da demissão e ficou um comentário geral entre os empregados**; (...) que o chefe disse que o motivo foi compliance e não podia declarar na frente de todos o real motivo; **que o chefe não chegou a falar nada sobre terem feito ou não algo ilícito**; que o setor não passava por nenhuma reestruturação, tendo apenas sido contratado uma nova pessoa; (...) que a frase utilizada pelo chefe foi no sentido de que **a dispensa pelo compliance não estava sendo aplicada como penalidade pelo fato dos reclamantes terem se beneficiado por alguma coisa.**" (grifos acrescidos)

A segunda e última testemunha, também conduzida pelos autores, MARIA DAS GRAÇAS, prestou os seguintes esclarecimentos:

"(...) que ficou sabendo da demissão dos reclamantes através de uma ligação de uma colega de trabalho; que a colega mencionou que os dois tinham sido demitidos e após a indagação da depoente, disse que foi por compliance; que no entendimento da depoente ser demitido por compliance é por motivo de roubo; que foi isso que aprendeu na reclamada; que ser mandado embora por compliance é mal visto pela empresa; que não tem conhecimento de alguém que já roubou a empresa; que **entende que a demissão por compliance é o mesmo que justa causa.**" (grifos acrescidos)

Como se vê, a percepção da segunda testemunha acerca da dispensa decorrente do "compliance" está flagrantemente equivocada, afinal, os reclamantes NÃO foram



dispensados por justa causa (IDs b54cf55 - Pág. 1 e b54cf55 - Pág. 3).

As explicações da primeira testemunha sobre o significado do procedimento "compliance" são mais coerentes e em consonância com os documentos constantes nos autos. Com efeito, conforme a testemunha MARIA LÚCIA, a dispensa em debate não se traduz em penalidade ou benefício ilícito auferido pelos autores.

Nas palavras do MM. Juiz sentenciante, "observa-se pelo conjunto probatório produzido que o 'compliance' **é um processo investigativo de conformidades e não propriamente desabonador**, tendo os colegas apenas imaginado a ocorrência de algo desabonador (o que reitera-se: foi afastado pela explicação do próprio chefe ao comunicar a rescisão dos autores)" (ID7493ee5 - Pág. 3, com grifos acrescidos).

Na verdade, a notícia de vinculação entre as dispensas e o chamado "compliance" leva à conclusão de que os reclamantes não vinham se enquadrando nos procedimentos de trabalho delineados pelo empregador, mas, repito, isso não transpareceu, em nenhum momento, que os reclamantes tivessem praticado algum ato ilícito. Se algum funcionário assim entendeu, o fez de forma equivocada, não cancelando o deferimento de reparação civil em favor dos autores.

Ademais, o simples fato de a reclamada comunicar, aos demais empregados, a dispensa dos reclamantes, também não subsidia qualquer indenização. Tal como detalhado pela testemunha MARIA LÚCIA, na reunião houve somente a comunicação das rescisões contratuais, sem qualquer vinculação a possíveis atos ilícitos por parte dos autores.

A razoável ilação que os presentes na reunião poderiam ter, no máximo, era de que as dispensas tinham se dado pelo fato de os reclamantes não atenderem as diretrizes patronais, o que, por óbvio, não macula as rescisões ocorridas SEM justa causa, nos limites do poder diretivo do empregador.

A existência de comentários gerais no ambiente de trabalho não passaram de meras especulações, nada havendo, nos autos, que indique que a empregadora ultrapassou os limites de seu poder potestativo.

Lado outro, os reclamantes reiteraram as alegações de que durante o procedimento "compliance" os representantes da empresa agiram de modo hostil e com coação. Nada provaram a respeito, porquanto esses fatos não amparam reparação por danos morais.



Documento gerado para os fins do disposto na Súmula 337, V, do TST, em razão do que dispõe o Art. 896, §8º, da CLT.

<https://jurisprudencia.jt.jus.br/jurisprudencia-nacional/pdf/InteiroTeor/validacao/d9aa8962f66955b2aa968ea15167c91b89b8d336>

Extraído em: 22/05/2026 08:46:22.

Por fim, não se sustenta a alegação de que, após o ocorrido, os reclamantes tiveram dificuldade de encontrar novo emprego. Primeiro, porque, como exposto, não há prova da prática de ato ilícito pelo empregador. Segundo, nos moldes dos depoimentos pessoais dos reclamantes, ID de31965, a reclamante CARLA encontrou novo emprego apenas três meses após a dispensa, enquanto o reclamante LAURO está aposentado desde antes da ruptura contratual com a ré, não se podendo presumir que eventual dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho decorre das circunstâncias que envolveram o término de emprego com a reclamada.

Por tudo isso, não comprovado o comportamento ilícito da ré, mantenho a improcedência dos pleitos de indenização por danos morais e materiais.

Nada a alterar.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO CONHECER do recurso de CARLA FERNANDA MADIUTTO e LAURO LANDIM e **NÃO O PROVER**, mantendo íntegra a r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Em sessão realizada em 12/04/2016, a 4ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou o presente processo.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Magistrados

Relator: Desembargadora do Trabalho ELEONORA BORDINI COCA

Desembargador do Trabalho DAGOBERTO NISHINA DE AZEVEDO

Desembargador do Trabalho MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO

Compareceu para sustentar oralmente, pela Recorrida, a Dra. MAITE PAULELLA ALEXANDRE.

Ministério Público do Trabalho (Ciente)

ACORDAM os Exmos. Srs. Magistrados, à unanimidade, em julgar o processo nos termos do voto proposto pela Exma. Sra. Relatora.

ELEONORA BORDINI COCA

Relatora



Documento gerado para os fins do disposto na Súmula 337, V, do TST, em razão do que dispõe o Art. 896, §8º, da CLT.

<https://jurisprudencia.jt.jus.br/jurisprudencia-nacional/pdfInteiroTeor/validacao/d9aa8962f66955b2aa968ea15167c91b89b8d336>

Extraído em: 22/05/2026 08:46:22.

Votos Revisores



Documento gerado para os fins do disposto na Súmula 337, V, do TST, em razão do que dispõe o Art. 896, §8º, da CLT.

<https://jurisprudencia.jt.jus.br/jurisprudencia-nacional/pdfInteiroTeor/validacao/d9aa8962f66955b2aa968ea15167c91b89b8d336>

Extraído em: 22/05/2026 08:46:22.